

CAPÍTULO X

SOCIEDADES

INTRODUCCIÓN

Como hemos visto, **persona** es el sujeto de derecho. Las **Sociedades** son personas jurídicas de carácter privado.

Las **Sociedades** son, entonces, **personas jurídicas** y, por ende, sujetos de derecho (remitimos al Capítulo IV, Persona).

El Profesor Ricardo Nissen al respecto advierte “...la sociedad no es más que un recurso instrumental, esto es una forma de agrupar esfuerzos y capitales en procura de beneficios económicos para quienes la integran...La sociedad no puede estar nunca por sobre las personas que las componen....Quienes tienen a su cargo la dirección de los negocios sociales no son más que administradores de un patrimonio común, y si el legislador le otorgó a la sociedad el carácter de sujeto de derecho, ello respondió a fines eminentemente prácticos, para satisfacer fundamentalmente los intereses de los terceros vinculados con la sociedad, para ofrecerles un patrimonio especial destinado a satisfacer las deudas contraídas a nombre de ellos... como consecuencia de las poco ortodoxas prácticas mercantiles ...las sociedades comerciales y en especial la anónima, se han convertido en una trampa para los terceros y socios que carecen de los votos necesarios para dirigir la compañía...”.

Las sociedades son sujetos protagonistas de la convivencia social y de la actividad productiva y comercial en su conjunto, por eso es imprescindible conocer, conceptualmente, la normativa que las rige, sus caracteres constitutivos y de funcionamiento en la acción.

La *sociedad* se crea o constituye a través de un *Estatuto* -el contrato social- que podemos ubicar en la pirámide de Kelsen y, como tal, concordante con las normas jerárquicamente superiores como la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modificaciones (ley nacional en adelante referida como “LGS”, última modificación CCyC, Anexo II, 2 “Modificaciones a la ley N° 19.550, TO 1984) y la Constitución Nacional. De ahí la **intervención del Estado**, a través del órgano competente, el Registro Público, función desempeñada por la **Inspección General de Justicia, en adelante IGJ**, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el **contralor legal** del contenido del estatuto societario y sus modificaciones. Dentro de los 20 días del acto constitutivo, éste se presentará en el Registro Público para su inscripción por sus representantes designados en el estatuto o mandatarios especiales. La nueva ley no distingue entre sociedades civiles y comerciales. **Sin la aprobación del ente referido no se otorga la Personería Jurídica** a la Sociedad.

CONCEPTO DE SOCIEDAD

El Art. 1º de la Ley 19.550, modificado por el CCYC, establece:

«ARTICULO 1º — Habrá sociedad si una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios participando de los beneficios y soportando las pérdidas.

La sociedad unipersonal sólo se podrá constituir como sociedad anónima. La sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal»

Analizamos a continuación los requisitos que el artículo 1 establece para la existencia de una Sociedad Comercial. “Habrà sociedad comercial cuando...:

- “... **una o más personas...**”. Es necesaria la pluralidad, la asociación de al menos dos personas para la conformación de una sociedad, excepto en las sociedades anónimas de sujeto único (SAU), introducidas por el CCyC,
- “... **en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta Ley...**” Los constituyentes deben **elegir entre los distintos** tipos societarios contemplados en la LGS, se consideraba que esta exigencia legal brindaba **seguridad** al tráfico mercantil, **protegía a los terceros que contrataran con las sociedades**, por ello, el art. 17 de la LSC sancionaba la constitución de una sociedad que incumpliera los requisitos de los tipos autorizados (sociedades irregulares, de hecho).

Actualmente, con las modificaciones incorporadas por el CCyC, el art 17 dice: “...**Atipicidad. Omisión** de requisitos esenciales... Las sociedades...no pueden omitir requisitos esenciales...En caso de **infracción...**la sociedad...no produce los efectos propios de su tipo y **queda regida por lo dispuesto en la Sección IV...**”

Al respecto, en la **SECCIÓN IV** de la LGS, el art. 21, dice:

“La sociedad que no se constituya con sujeción a los tipos del Capítulo II, que omita requisitos esenciales o que incumpla con las formalidades exigidas por esta ley, se rige por lo dispuesto por esta Sección.” Y respecto del “Régimen aplicable...El contrato social puede ser invocado entre los socios. Es oponible a los terceros sólo si se prueba que lo conocieron efectivamente al tiempo de la contratación o del nacimiento de la relación obligatoria y también puede ser invocado por los terceros contra la sociedad, los socios y los administradores”.

Ampliaremos más adelante los efectos del incumplimiento en que incurren las sociedades incluidas en la **SECCIÓN IV**.

- “...**se obliguen a realizar aportes**”. Los socios deberán realizar necesariamente aportes para la constitución del Capital Social. Los aportes pueden consistir en dinero, cosas muebles o inmuebles de las que pueden transmitirse la propiedad o el uso y goce; créditos, patentes de invención, marcas de fábrica o de comercio, etc., todo ello según el tipo social de que se trate en cada caso.
- “...**para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios...**”. Es el **Objeto Social**, el tipo de actividad económica a la que se dedicará la sociedad, también debe estar **incluido y descripto** con precisión en el Estatuto.

- “...participando de los beneficios y soportando las pérdidas”. Esta última parte establece que los socios al realizar los aportes son partícipes de la suerte que corra la sociedad comercial, obtendrán beneficios económicos (**dividendos**) si es exitoso su desempeño o, en el caso contrario, deberán soportar las **pérdidas**. La participación de los socios en las ganancias debe estar pactada en el contrato constitutivo y en cuanto a la forma de soportar las pérdidas, depende del tipo social elegido.

PERSONALIDAD JURÍDICA

El Art. 2° de la LGS, “Sujeto de derecho”, dispone:

«Art. 2° — La sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado en esta Ley.»

La sociedad, como toda persona jurídica:

- Tiene los atributos de toda persona jurídica: **nombre, domicilio, patrimonio y capacidad**. Las sociedades tienen capacidad limitada a los actos necesarios para la consecución de su objeto.
- Son personas diferentes a la de los socios que la integran y los bienes que componen su patrimonio son **diferentes e independientes** de los que conforman el patrimonio de los socios.
- Los socios **participan** proporcionalmente a su aporte sobre las **ganancias** y, también, en el **soporte de las pérdidas**, según lo disponga la Ley para el tipo social que se trate.

Al no existir confusión entre los patrimonios de la sociedad y el de los socios, los acreedores accionarán sobre el que correspondiere según el tipo social de que se trate.

CLASIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES

a. de personas o de interés	Sociedad Colectiva Sociedad en Comandita Simple Sociedad de Capital e Industria Sociedad Accidental o en Participación
b. Por Cuotas	Sociedad de Responsabilidad Limitada
c. Por Acciones	Sociedad Anónima Sociedad Anónima Sujeto Único (SAU) Sociedad en Comandita por Acciones Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) Ley 27349/17

Según la Ubicación de la Casa Matriz

- a. Nacionales.
- b. Extranjeras.

SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO

El artículo 118 de la LGS establece que las Sociedades Constituidas en el Extranjero se rigen, en cuanto a su **existencia y forma**, por las **leyes del país en que han sido constituidas**.

Se describen dos casos diferentes según cómo actúen en nuestro país:

- realicen **actos aislados** o
- **ejerciten habitualmente** su actividad en nuestro país.

Con respecto a los **Actos Aislados**, la LGS dispone que la sociedad constituida en el extranjero está habilitada para realizarlos en nuestro país y estar en juicio.

En lo atinente al **Ejercicio Habitual** de su actividad en el país, la última parte del art. 118 estipula:

«...Ejercicio habitual. Para el ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social, establecer sucursal asiento o cualquier otra especie de representación permanente, debe:

- 1) *Acreditar la existencia de la sociedad con arreglo a las leyes de su país.*
- 2) *Fijar un domicilio en la República, cumpliendo con la publicación e inscripción exigidas por esta ley para las sociedades que se constituyan en la República;*
- 3) *Justificar la decisión de crear dicha representación y designar la persona a cuyo cargo ella estará.*

Si se tratare de una sucursal se determinará además el capital que se le asigne cuando corresponda por leyes especiales.»

SECCIÓN IV

Respecto de las sociedades constituidas en **infracción** a lo impuesto por la LGS en cuanto a los requisitos exigidos para su tipo o de las que han **omitido su inscripción**, el art. 17 dispone que *“...no produce los efectos propios de su tipo y queda regida por lo dispuesto en la Sección IV...”* Este tipo de sociedades (antes llamadas irregulares) al igual que las antes denominadas Sociedades de Hecho (las que no pretendían corresponder a ninguno de los tipos sociales), están sometidas a la misma normativa de la Sección IV de la LGS. Hasta el 31/07/15 la **responsabilidad de los socios** de las sociedades irregulares o de hecho por las deudas de la sociedad era **solidaria, ilimitada y no subsidiaria**, es decir que la Ley establecía una sanción para los responsables de la irregularidad o incumplimiento.

A partir del 1° de agosto de 2015, el CCyC prescribe que las cláusulas sobre representación, administración y las demás sobre organización pueden ser invocadas entre los socios y cualquiera de ellos representa a la sociedad frente a terceros exhibiendo el

contrato, asimismo, que si los terceros conocieron el contrato al momento del inicio de la relación jurídica, les es **oponible**. La existencia de la sociedad se prueba por cualquier medio. La sociedad puede inscribir bienes registrables acreditando en el registro su existencia y con el reconocimiento de todos los socios instrumentado en escritura pública o instrumento privado con firma certificada por escribano.

Los **socios responden frente a los terceros como obligados simplemente mancomunados y por partes iguales** salvo que deban responder solidariamente o en una distinta proporción por: a) estipulación expresa respecto de una relación; b) estipulación del contrato social; c) las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar y respecto del cual no cumplieron requisitos sustanciales o formales.

“Subsanación... En el caso de sociedades incluidas en esta Sección, la omisión de requisitos esenciales, tipificantes o no tipificantes, la existencia de elementos incompatibles con el tipo elegido o la omisión de cumplimiento de requisitos formales, pueden subsanarse a iniciativa de la sociedad o de los socios en cualquier tiempo durante el plazo de la duración previsto en el contrato.

A falta de acuerdo unánime de los socios, la subsanación puede ser ordenada judicialmente en procedimiento sumarísimo. En caso necesario, el juez puede suplir la falta de acuerdo, sin imponer mayor responsabilidad a los socios que no lo consientan...”

“Disolución. Liquidación. Cualquiera de los socios puede provocar la disolución de la sociedad cuando no media estipulación escrita del pacto de duración, notificando fehacientemente tal decisión a todos los socios. Sus efectos se producirán de pleno derecho entre los socios a los NOVENTA (90) días de la última notificación. Los socios que deseen permanecer en la sociedad, deben pagar a los salientes su parte social. La liquidación se rige por las normas del contrato y de esta ley.”

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: CONTRATO SOCIAL O ESTATUTO

La LGS dispone:

Art. 4.- El contrato por el cual se constituya o modifique una sociedad, se otorgará por instrumento público o privado.

Art. 11.- El instrumento de constitución debe contener, sin perjuicio de lo establecido para ciertos tipos de sociedad:

1) El nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad de los socios;

2) La razón social o la denominación, y el domicilio de la sociedad. Si en el contrato constare solamente el domicilio, la dirección de su sede deberá inscribirse mediante petición por separado suscripta por el órgano de administración. Se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta;

3) La designación de su objeto, que debe ser preciso y determinado;

- 4) *El capital social, que deberá ser expresado en moneda argentina, y la mención del aporte de cada socio. En el caso de las sociedades unipersonales, el capital deberá ser integrado totalmente en el acto constitutivo;*
- 5) *El plazo de duración, que debe ser determinado;*
- 6) *La organización de la administración, de su fiscalización y de las reuniones de socios;*
- 7) *Las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas. En caso de silencio, será en proporción de los aportes. Si se prevé sólo la forma de distribución de utilidades, se aplicará para soportar las pérdidas y viceversa;*
- 8) *Las cláusulas necesarias para que puedan establecerse con precisión los derechos y obligaciones de los socios entre sí y respecto de terceros;*
- 9) *Las cláusulas atinentes al funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad."*

Art. 13.- Son nulas las estipulaciones siguientes:

- 1) *Que alguno o algunos de los socios reciban todos los beneficios o se les excluya de ellos, o que sean liberados de contribuir a las pérdidas;*
- 2) *Que al socio o socios capitalistas se les restituyan los aportes con un premio designado o con sus frutos, o con una cantidad adicional, haya o no ganancias;*
- 3) *Que aseguren al socio su capital o las ganancias eventuales;*
- 4) *Que la totalidad de las ganancias y aun en las prestaciones a la sociedad, pertenezcan al socio o socios sobrevivientes;*
- 5) *Que permitan la determinación de un precio para la adquisición de la parte de un socio por otro, que se aparte notablemente de su valor real al tiempo de hacerla efectiva.»*

El contrato constitutivo y sus modificaciones **deberán inscribirse** en el Registro Público del domicilio social (**IGJ en CABA**). Las modificaciones no inscriptas regularmente obligan a los socios otorgantes y sólo son oponibles a los terceros en las condiciones prescriptas por la Sección IV. La *publicidad es requisito insoslayable* para las inscripciones en el mencionado registro, si no se indicare el medio y los días de publicación, se publicará en el Boletín Oficial por un día.

OBJETO SOCIAL

La Sociedad es un contrato, su **objeto** debe cumplir todos los requisitos del **objeto de los actos jurídicos**.

Por ello, la sociedad con objeto ilícito es nula de nulidad absoluta, se **liquidará**, con el producido se **pagarán sus deudas** y el **remanente** ingresará al **patrimonio estatal** para el fomento de la educación común de la jurisdicción respectiva.

RAZÓN SOCIAL Y DENOMINACIÓN SOCIAL

Son dos variantes del nombre societario (como atributo de su personalidad).

Se denomina **razón social** al nombre de una sociedad que incorpora el **nombre de uno o más socios**.

Se llama **denominación social**: a) en las sociedades de interés (colectivas, capital e industria, en comandita simple) a un **nombre de fantasía más el tipo social** y, en cambio, b) en la Sociedad Anónima o en la Sociedad de Responsabilidad Limitada puede incluir el nombre de uno o más socios o ser un nombre de fantasía más el tipo social.

Las sociedades de interés, pueden elegir cualquiera de las variantes y las otras sólo tienen denominación social porque no existen en ellas socios que respondan en forma solidaria e ilimitada.

SOCIOS

Los socios de una Sociedad Comercial, deben ser **capaces**.

Son **obligaciones** de los socios realizar los aportes comprometidos, adecuar sus intereses personales a los intereses y necesidades de la sociedad, colaborar con la sociedad, soportar las pérdidas.

Asimismo gozan de los **derechos** de información, de voto, de mantener intangible su participación, de convocar asambleas, de percibir dividendos, de recibir su cuota en caso de liquidación.

La LGS prescribe que **los cónyuges** pueden integrar entre sí sociedades de cualquier tipo y también las reguladas en la Sección IV.

Respecto de Socios herederos menores, incapaces o con capacidad restringida, el art. 28 prescribe que *"...En la sociedad constituida con bienes sometidos a indivisión forzosa hereditaria, los herederos menores de edad, incapaces, o con capacidad restringida sólo puedan ser socios con responsabilidad limitada. El contrato constitutivo debe ser aprobado por el juez de la sucesión. Si existiere posibilidad de colisión de intereses entre el representante legal, el curador o el apoyo y la persona menor de edad, incapaz o con capacidad restringida, se debe designar un representante ad hoc para la celebración del contrato y para el contralor de la administración de la sociedad si fuere ejercida por aquél."* Además de la exigencia de transformación de la sociedad en una de tipo autorizado (con responsabilidad limitada), la infracción al artículo 28 hace **solidaria e ilimitadamente responsables** al representante, al curador y al apoyo de la persona menor de edad, incapaz o con capacidad restringida y a los consocios plenamente capaces, **por los daños y perjuicios causados** a la persona menor de edad, incapaz o con capacidad restringida."

Sociedad socia: Las sociedades anónimas y en comandita por acciones solo pueden formar parte de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. Podrán ser parte de cualquier contrato asociativo."

Sociedades controladas

Son aquellas en que otra sociedad, en forma directa o por intermedio de otra sociedad a su vez controlada: 1) Posea participación, por cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en las reuniones o asambleas ordinaria o 2) Ejercer una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas, o por los especiales vínculos existentes entre las sociedades.

Sociedades vinculadas

En este caso, una de ellas participa en más del diez por ciento (10%) del capital de otra. La sociedad que participe en más del veinticinco por ciento (25%) del capital de otra, deberá comunicárselo a fin de que su próxima asamblea ordinaria tome conocimiento del hecho.

Socio aparente

Es el que **presta su nombre** (testaferro), no será considerado socio, tenga o no participación en las ganancias, pero sí **deberá responder** como tal **frente a terceros** en cuanto a obligaciones y responsabilidades, pudiendo luego repetir de los socios (que los socios le reintegren) lo que hubiese tenido que pagar.

Socio oculto

Es aquel que no figura en el contrato social, **siendo socio niega** frente a terceros su condición de tal. La ley estipula que en tal caso, deberá responder ante terceros en forma **ilimitada y solidaria** junto con aquellos socios que sí figuran en el contrato social.

APORTES. RELACIONES DEL SOCIO CON LA SOCIEDAD -

Dice al respecto la LGS que *"...Los derechos y obligaciones de los socios empiezan desde la fecha fijada en el contrato de sociedad... Sin perjuicio de ello responden también de los actos realizados, en nombre o por cuenta de la sociedad, por quienes hayan tenido hasta entonces su representación y administración, de acuerdo con lo que se dispone para cada tipo de sociedad."*

El socio que no cumpla con los aportes en las condiciones convenidas incurre en mora por el mero vencimiento del plazo, y debe resarcir a la sociedad por los daños e intereses que correspondiere. En caso que el contrato social no estableciere plazo, el aporte será exigible desde el momento que la sociedad se halle inscripta. En caso de que no cumpliera con su aporte, la sociedad podrá excluirlo sin perjuicio del reclamo judicial que pudiere efectuar por los daños e intereses o exigirle el cumplimiento del aporte, sin perjuicio de las sanciones que en caso de las sociedades por acciones establece la ley.

En el caso de Sociedades de Responsabilidad Limitada y por acciones los aportes deberán ser **bienes determinados**. Pueden efectuarse aportes consistentes en *derechos*, siempre y cuando los mismos estén debidamente *instrumentados y no sean litigiosos*.

Cuando los aportes se realicen en *especie*, se valuarán en la forma prevista por el contrato, y si en el mismo no está prevista, por su valor en plaza, o, en su defecto, por el valor fijado por uno o más peritos que designará el juez de la inscripción.

Si se aportan *créditos*, la sociedad es cesionaria por la sola constancia en el contrato social, pero el *socio que realice el aporte responde acerca de la legitimidad* del mismo. En caso de que el *crédito cedido sea incobrable* a la fecha de su vencimiento, el socio *cedente deberá aportar* dentro de los treinta (30) días las sumas de dinero equivalentes al crédito.

RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS

En principio es **subsidiaria**, los socios de las sociedades ajustadas a derecho gozan de este beneficio de la subsidiariedad, que significa que los acreedores deberán ejecutar sus créditos primero contra la sociedad y una vez agotados los bienes de la misma, en caso de los tipos sociales con responsabilidad ilimitada, recién podrán ejecutarlos contra los socios.

En cuanto a la **extensión de la responsabilidad** de los socios respecto a las deudas sociales, existen tres tipos diferentes:

- **Ilimitada y solidaria:** cada socio responde con todo su patrimonio y cualquiera de ellos por el total de la deuda social. Si, además, la responsabilidad fuera **subsidiaria**, recién deberán responder una vez producido (vendido, liquidado) el total del patrimonio de la sociedad.
- **Limitada:** cada socio responde sólo hasta el monto del aporte comprometido (suscripto).
- **Mixta:** es aquella que reúne las características de las mencionadas anteriormente.

El tipo de responsabilidad de los socios **depende**, en primer término del **tipo social** y, además, **en caso de incumplimiento** de sus deberes (ilícitos imputables por culpa o dolo) responderá frente a terceros con su patrimonio en forma **solidaria e ilimitada**.

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD

La **Administración** está referida a la actividad interna de la sociedad, es decir a todo aquello que hace a su organización.

La **Representación** está referida a toda actividad de la sociedad respecto de terceros, es decir su proyección externa.

El administrador o representante de la sociedad que tenga la **representación legal** de la misma, **obliga a ésta** por todos aquellos **actos** propios de su objeto social.

Es decir que, un **acto que no tuviere relación** con la actividad económica manifiesta en el objeto de la sociedad llevado a cabo por su representante, **no le es imputable** a la sociedad, esta disposición protege al tercero contratante de buena fe.

Los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con **lealtad y con la diligencia** de un **buen hombre de negocios**. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, **ilimitada y solidariamente**, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión. Toda *designación o cesación de administradores* debe ser inscripta en el Registro Público e incorporada al respectivo legajo de la sociedad.

TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN Y ESCISIÓN DE LA SOCIEDAD

Las sociedades, como sujetos de la relación jurídica, no pueden ser entes estáticos. Es por ello que la Ley, contemplando su dinamismo, prevé la transformación, la fusión y la escisión de las mismas:

- **TRANSFORMACIÓN.** Se produce cuando una sociedad, con el acuerdo de sus integrantes, cambia su tipo societario por otro, de acuerdo con las exigencias que establece la ley.
- **FUSIÓN.** Se produce cuando dos o más sociedades se unen para formar una nueva, de acuerdo con los tipos establecidos por la ley, o cuando una sociedad se incorpora a otra adecuándose al tipo de esta última.
- **ESCISIÓN.** La ley contempla tres supuestos distintos:
 - 1) Cuando una sociedad, sin disolverse, *destina parte de su patrimonio* para fusionarse con otra o participar en ella.
 - 2) Cuando una sociedad, sin disolverse, *destina parte de su patrimonio* para constituir otra u otras sociedades.
 - 3) Cuando se *disuelve sin liquidarse para constituir, con la totalidad de su patrimonio, una nueva sociedad.*

RESOLUCIÓN PARCIAL Y DISOLUCIÓN DE LAS SOCIEDADES

La **disolución** consiste en la extinción de la sociedad como persona jurídica, a través de la **liquidación** de la misma.

En la **resolución parcial**, se liquida el valor de la parte correspondiente al socio saliente, ya sea por muerte o exclusión, no peligra la continuidad de la sociedad, porque se mantiene la estructura societaria, y como consecuencia se evita la disolución.

El *contrato social puede prever causales* tanto de resolución parcial como de disolución *no previstas por la ley*.

El art. 94 de la LGS establece, entre otras, las siguientes **causas de disolución**:

- Por **decisión** de los socios;
- Por **expiración** del término por el cual se constituyó;
- Por **cumplimiento** de la condición a la que se subordinó su existencia;
- Por **consecución del objeto** para el cual se formó, o por la imposibilidad sobreviniente de lograrlo;
- Por **pérdida del capital** social;
- Por declaración en **quiebra**. La disolución quedará sin efecto si se celebrare avenimiento o se dispone la conversión;
- Por su **fusión en los términos del art. 82**;
- Por **resolución firme que establezca el retiro de la autorización** para funcionar, si Leyes Especiales la impusieran en razón del objeto.

El CCyC incorpora el art. 94 bis sobre “**Reducción a uno del número de socios**” disponiendo que: “...*La reducción a uno del número de socios no es causal de disolución, imponiendo la transformación de pleno derecho de las sociedades en comandita, simple o por acciones, y de capital e industria, en sociedad anónima unipersonal, si no se decidiera otra solución en el término de TRES (3) meses.*”

Asimismo innova sobre la “Remoción de causales de disolución” disponiendo que: “...*Las causales de disolución podrán ser removidas mediante decisión del órgano de gobierno y eliminación de la causa que le dio origen, si existe viabilidad económica y social de la subsistencia de la actividad social. La resolución deberá adoptarse antes de cancelarse la inscripción, sin perjuicio de terceros y de las responsabilidades asumidas.* **Norma de interpretación.** En caso de duda sobre la existencia de una causal de disolución, se estará a favor de la subsistencia de la sociedad.”

LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

La Liquidación es el proceso a través del cual se **realizan los activos** sociales, con los que se cancelan los pasivos, distribuyéndose entre los socios el remanente si existiere.

La sociedad por más que esté en proceso de liquidación, **conserva su personalidad jurídica** a los fines de llevarla a cabo.

Dentro de los treinta días de haber sido designado el o los **liquidadores**, deberán confeccionar el **balance e inventario**, el que estará a disposición de los socios. Es obligación del liquidador elaborar un **informe trimestral** sobre la marcha del proceso de liquidación.

TIPOS SOCIETARIOS EN PARTICULAR

La Ley General de Sociedades, enuncia los siguientes tipos:

- Sociedad Colectiva.
- Sociedad en Comandita Simple.
- Sociedad de Capital e Industria.
- Sociedad de Responsabilidad Limitada.
- Sociedad Anónima/Sociedad Anónima unipersonal
- Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria.
- Sociedad en Comandita por Acciones.
- Sociedad Accidental o en Participación.

Por su uso frecuente y consecuente utilidad para la formación profesional trataremos a continuación algunos de los tipos sociales existentes y luego daremos una breve noción de los demás.

SOCIEDAD COLECTIVA (S.C.)

La Sociedad Colectiva es una típica **sociedad de personas**, su característica es que sus socios responden por las deudas sociales en forma **subsidiaria** (los acreedores de la sociedad deben accionar primeramente en contra de ella con resultado infructuoso para poder accionar contra los socios), en forma **ilimitada** (con todo su patrimonio y por el total de las deudas, sin considerar sus aportes) y **solidaria** (a cualquier socio se le puede exigir el total de la deuda, el acreedor de la sociedad podrá elegir al socio más solvente).

El contrato social establecerá cuál es su órgano de administración, si así no fuera, la sociedad puede ser administrada por cualquiera de sus socios.

Como adelantamos, la responsabilidad **ilimitada** consiste en que los socios responden con todo su patrimonio, y en forma **solidaria** significa que, cada uno de ellos, debe responder por el total de la deuda societaria, aunque su aporte sea menor, sin tener en cuenta la proporción de su aporte, es decir que si, por ejemplo, la participación del socio en el capital social representa el 20% del total responde de todos modos por el 100% de la deuda de la sociedad.

La denominación de esta sociedad se integra con las palabras "Sociedad Colectiva", y en caso que ella actúe bajo una **razón social**, la misma se integrará con el **nombre de uno o más socios**, adicionado con "y Compañía" o su abreviatura "y Cía".

El contrato social regulará el régimen de administración, pero, salvo designación de tareas, cada uno de los socios podrá realizar, en forma indistinta, cualquier acto referido a la administración.

Para que proceda la modificación del contrato social o para que uno de los socios pueda transferir su parte a uno u otro de los socios, se requiere la conformidad de todos ellos.

SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A.)

Generalidades

Es una sociedad de capital en la que la **responsabilidad** de los socios está **limitada a la integración de las acciones suscriptas** por los mismos.

Es del tipo de sociedades denominadas **por acciones**, por estar el capital representado en estos títulos, acciones, que pueden ser de diferentes clases y representativas de distintos derechos.

En lo referente a su organización cuenta con:

- **Directorio:** órgano de **administración**. Está compuesto por uno o más directores designados por la Asamblea de Accionistas o el Consejo de Vigilancia, pueden ser reelegidos y solamente pueden ser separados de su cargo por la Asamblea de

Accionistas, no siendo necesario que el Director sea accionista. Las Sociedades con capital mayor a \$ 10.000.000, mixtas o que coticen en bolsa el Directorio se integrará, al menos, con tres Directores. En las SAU un director como mínimo.

- **Asamblea de Accionistas**, órgano de **gobierno**, **clases**:
 - **Asambleas Ordinarias**: les corresponde considerar y resolver sobre el balance, estado de resultados, distribución de ganancias, designación y remoción de directores y miembros del consejo de vigilancia, síndicos, así como en todo lo que hace al aumento de capital entre otros.
 - **Asambleas Extraordinarias**: consideran y resuelven todos aquellos asuntos que no sean competencia de las Ordinarias tal como, reducción y reintegro de capital; rescate, reembolso y amortización de acciones; fusión, transformación y disolución de la sociedad, entre otros.
- **Sindicatura**: órgano de **fiscalización**, a cargo de uno o más Síndicos (abogados o contadores), quienes realiza/n la fiscalización del movimiento económico de la sociedad, y el control de legalidad, es/son designado/s por la Asamblea de Accionistas. Las Sociedades con capital **menor** a \$ 10.000.000 pueden prescindir de la Sindicatura si así lo dispusiera su Estatuto, en ese caso los Socios tienen derecho de contralor. Las SAU deben tener al menos un Síndico.
- **Consejo de Vigilancia**: la fiscalización de la Sociedad también puede estar a cargo del Consejo de Vigilancia, órgano compuesto por socios (de 3 a 15) designados por la Asamblea, con las mismas atribuciones señaladas para el síndico.

La fiscalización es obligatoria, síndico o consejo de vigilancia, en aquellas sociedades comprendidas en alguno de los supuestos del art. 299 LGS, por ejemplo cuyo capital alcance \$10.000.000 o el monto establecido por la reglamentación a tal efecto.

Denominación Social

La Sociedad Anónima puede incluir el nombre de una o más personas de existencia visible, o ser un nombre de fantasía, agregándose, a continuación Sociedad Anónima o su abreviatura "S.A." o "SAU".

Formas de Constitución

La ley prevé que el contrato social debe formalizarse en **instrumento público**, por **Acto Único** o por **Suscripción Pública**.

Por **Acto Único**, todos los firmantes del contrato constitutivo se consideran fundadores. El *estatuto deberá contener*, además de lo dispuesto en el artículo 11: a) La naturaleza, clases, modalidades de emisión y demás características de las **acciones**; b) La **suscripción** del capital, el monto y la forma de integración, no podrá ser menor al 25% y al 100% en las SAU; c) La **elección** de los integrantes de los órganos de **administración y de fiscalización**, fijándose el término de duración en los cargos.

Por **Suscripción Pública**, los Promotores, deberán participar en la redacción del programa de fundación *por instrumento público o privado*, el que estará sujeto a la

aprobación del órgano de contralor, y en caso de ser aprobado, dentro de los quince (15) días, deberá ser inscripto en el Registro Público de Comercio, considerándose Promotores a todos aquellos que lo firmen.

El **programa** debe contener: a) Los datos personales y domicilio de los promotores y las bases del estatuto social; b) naturaleza de las acciones: monto de las emisiones programadas, condiciones del contrato de suscripción y anticipos de pago a que obligan; c) los promotores deberán contratar a un Banco a fin de que asuma las funciones que se le otorguen como representante de los futuros suscriptores.

El Banco, a esos fines, preparará la documentación correspondiente, recibirá las suscripciones y los anticipos de integración en efectivo, que no podrá ser inferior al veinticinco por ciento (25%) del valor nominal de las acciones suscriptas.

El **Contrato de Suscripción**, debe ser preparado en doble ejemplar por el Banco y contener la transcripción del programa, para conocimiento y aceptación de los suscriptores, y de dicho acto jurídico deberán surgir: los *datos personales* del suscriptor; el número de acciones suscriptas; el anticipo de integración, que debe realizarse en efectivo; las constancias de inscripción del programa en el Registro Público de Comercio; la convocatoria de la Asamblea Constitutiva, la que se efectuará dentro de los dos meses de haber vencido el período de suscripción, y su orden del día. En ella el Banco elegido podrá actuar como representante de los suscriptores.

Si **fracasare la suscripción** se produce la **disolución** del contrato, y consecuentemente, se opera la devolución de la suma integrada al frustrado suscriptor.

La **Asamblea Constitutiva** se celebra con la presencia de **un representante del Banco**, y es presidida por **un funcionario** del Registro Público de Comercio. Queda constituida por la mitad más uno de las acciones suscriptas, teniendo cada suscriptor tantos votos como acciones suscriptas. Las decisiones deberán ser tomadas por la mayoría de los suscriptores, los que tienen que representar no menos de la tercera parte del capital suscripto.

El Capital tiene que estar **totalmente suscripto** al tiempo de **celebración del Contrato Constitutivo**. Suscripta el acta, el Banco depositará los fondos percibidos en un banco oficial y entregará al Directorio la documentación referente a los aportes.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (S.R.L.)

Caracteres Generales

- El capital se divide en *cuotas* que **tienen que ser de igual valor**.
- La responsabilidad de los socios está *limitada* al monto de las cuotas suscriptas.
- Es una sociedad de **tipo mixto**.
- El número de **socios** no puede **superar** la cantidad de **50**.

Denominación Social

Se puede incluir el nombre de uno o más socios, o un nombre de fantasía y debe agregarse a continuación la denominación “Sociedad de Responsabilidad Limitada”, su abreviatura o la sigla “S.R.L.”.

Capital Social

Las **cuotas** sociales deben tener el **mismo valor** o sus múltiplos (\$1; 10; 100; 1.000; 10.000; etc). Las cuotas son libremente transmisibles salvo manifestación en contrario.

El capital debe suscribirse íntegramente en el acto de constitución de la sociedad.

Los socios garantizan a terceros en forma solidaria e ilimitada la integración de los aportes.

En caso de que alguno de los socios decidiera **transferir sus cuotas** sociales, su garantía por las obligaciones contraídas por la sociedad, subsiste hasta el momento de la inscripción de dicha cesión.

En caso de que el cedente no haya completado a la fecha de la cesión la integración de los aportes, está obligado con el cesionario en forma solidaria por la integración de los mismos.

Órganos Sociales

Los órganos sociales de la Sociedad de Responsabilidad Limitada son:

- ⇒ **Administración:** El o los **Gerentes**, tendrán la **administración y representación** de la sociedad, sea/n este/os socio/s o no. Los **Gerentes** tienen los **mismos derechos y obligaciones**, prohibiciones e incompatibilidades que los **Directores** de las Sociedades Anónimas, no pudiendo participar, por cuenta propia o ajena, en actos que importen desarrollar tareas o funciones que impliquen una competencia con la sociedad, salvo cuando contaren con la autorización expresa de los socios.
- ⇒ **Fiscalización:** La misma puede ser optativa u obligatoria. La **fiscalización es obligatoria, Síndico o Consejo de Vigilancia**, en aquellas sociedades cuyo capital alcance el monto establecido por la normativa a tal efecto (2017: \$ 10.000.000). Son aplicables en forma supletoria las normas establecidas para la Sociedad Anónima.
- ⇒ **Gobierno: Reunión de Socios o Asamblea.** El contrato social puede establecer la forma de deliberación de los socios, y si así no lo hiciera, se tendrán por válidas todas aquellas resoluciones que se adopten por el voto de la mayoría de los socios. Las **Reuniones** están sujetas a las **normas** que rigen las Asambleas de la **Sociedad Anónima**, pero a diferencia de aquella, la comunicación de su convocatoria se realizará en forma personal o en forma fehaciente en el domicilio que los socios hayan declarado en el contrato constitutivo (característica personal de la S.R.L. que la define como Sociedad Mixta).

SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE (S.C.S.)

En este tipo social hay 2 clases de socios, los socios *comanditados* que responden por las obligaciones sociales de la misma forma que los de las Sociedades Colectivas, es decir, en forma *subsidiaria, solidaria e ilimitada* y los socios *comanditarios* que limitan su responsabilidad al monto del *capital suscrito*, por ello su aporte sólo puede consistir en una obligación de dar.

La **denominación social** estará integrada con el aditamento “Sociedad en Comandita Simple” o su abreviatura “S.C.S.”, y en el caso que actúe bajo una **razón social**, ésta se formará **exclusivamente** con el nombre de los socios **comanditados**.

El socio comanditario no puede intervenir en la administración de la sociedad ni ser mandatario (representante, apoderado) de la sociedad, pero puede votar al ser considerados los estados contables de la sociedad, o en caso de designación de un Administrador.

En caso que la sociedad quebrase, o en caso de incapacidad o muerte del socio comanditado, el socio comanditario puede realizar todos aquellos actos urgentes que se requieran para la gestión de negocios sociales, ello hasta el momento en que se regularice.

SOCIEDAD DE CAPITAL E INDUSTRIA (S.C.I.)

Es un tipo de sociedad que se utiliza en caso de pequeños capitales. Existen en ella **dos tipos de socios**, los *capitalistas*, es decir los que aportan el capital, responden frente a las obligaciones sociales de la misma forma que los socios de la Sociedad Colectiva (*subsidiaria, ilimitada y solidariamente*) y los socios **industriales**, quienes aportan su industria o trabajo, y responden frente a las obligaciones sociales hasta el monto de las **utilidades no percibidas**. Los aportes de los socios industriales consisten en obligaciones de hacer (ejemplo de este tipo social bares, restaurantes, etc).

La denominación de estas sociedades se integrará con las palabras “Capital e Industria” o su abreviatura, y en el caso de que actúe bajo una razón social, ella sólo podrá llevar el nombre del socio capitalista.

Al socio industrial, quien no realiza aportes de capital, se lo equipara al socio capitalista de menor aporte, a los fines del cómputo de su voto.

Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria

Son constituidas por el Estado Nacional, los estados provinciales, los municipios, organismos estatales especialmente autorizados para integrarlas, o las sociedades anónimas que posean una **participación del Estado equivalente al 51% del capital social**, pudiendo así prevalecer tanto en las Asambleas Ordinarias como Extraordinarias.

El Estatuto de este tipo societario podrá prever la designación de **uno o más Directores por la minoría**, y en el caso que las acciones del capital privado alcancen el **20% del capital societario**, tendrá su representación **proporcional** en el Directorio, asimismo la ley prevé la posibilidad de que dicho **capital privado elija por lo menos uno de los Síndicos**.

SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES (S.C.A.)

Los *socios comanditados* responden como los socios de las sociedades colectivas, en forma **subsidiaria, ilimitada y solidaria**, mientras que los *socios comanditarios* limitan su responsabilidad por las obligaciones sociales a las acciones **suscriptas**.

La denominación social se integra con las palabras "Sociedad en Comandita por Acciones", su abreviatura o la sigla "S.C.A.". En caso de omisión de esa indicación, será responsable ilimitada y solidariamente el administrador, juntamente con la sociedad por los actos que concertare en esas condiciones.

La administración de este tipo de sociedades puede ser unipersonal, siendo ejercida por el socio comanditado o un tercero.

Tanto los socios comanditados, como los comanditarios integran la Asamblea, pero la ley establece que en ella el Socio Administrador sólo tiene voz, pero no voto.

LEY DE EMPRENDEDORES

El 12/04/17 se publicó la Ley 27.349, aún no reglamentada en su totalidad al cierre de la presente edición, orientada a **facilitar la constitución, promoción y el crecimiento de pequeñas compañías en nuestro país**. Una de las novedades que presenta esta Ley es la posibilidad para los emprendedores de crear empresas en un día (agilizando trámites en Bancos, AFIP, aceptando digitalización, etc.) y la creación de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS).

El Título I, "**Apoyo al capital emprendedor**", ya reglamentado en setiembre 2017, dispone que: 1. la Autoridad de Aplicación será la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción; 2. que la finalidad de la Ley es **apoyar la actividad emprendedora** en el país y su expansión internacional, así como la **generación de capital emprendedor** en la República Argentina, teniendo en cuenta la presencia geográfica de la actividad emprendedora en todas las provincias del país (actividad regional).

La Ley define:

1. "**Emprendimiento**" es cualquier actividad con o sin fines de lucro desarrollada en la República Argentina por una persona jurídica nueva o cuya fecha de constitución no exceda los siete (7) años;
2. "**Emprendimiento Dinámico**" es una actividad productiva con fines de lucro, cuyos emprendedores originales conserven el control político de la persona jurídica (votos necesarios para formar la voluntad social, elegir a la mayoría de los miembros del órgano de administración y adoptar decisiones en cuanto a su gestión);
3. "**Emprendedores**" las personas humanas que den inicio a nuevos proyectos productivos en la República Argentina, o desarrollen y lleven a cabo un emprendimiento;

4. **“institución de capital emprendedor”** la persona jurídica —pública, privada o mixta—, o el fondo o fideicomiso —público, privado o mixto— que hubiese sido constituido en el país y tenga como único objeto aportar recursos propios o de terceros a un conjunto de emprendimientos, según se defina en la reglamentación;
5. **“inversores en capital emprendedor”**: a) La persona jurídica —pública, privada o mixta—, fondo o fideicomiso —público, privado o mixto—, que invierta recursos propios o de terceros en instituciones de capital emprendedor; b) La persona humana que realice aportes propios a instituciones de capital emprendedor; c) La persona humana que en forma directa realice aportes propios a emprendimientos.

Para obtener los beneficios previstos en la Ley se crea el **Registro de Instituciones de Capital Emprendedor**. Se crea, también el **Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE)**.

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.)

La Ley de Emprendedores, crea a su vez un nuevo tipo societario: la Sociedad por Acciones Simplificada (“SAS”).

La SAS podrá ser constituida por una o varias personas humanas o jurídicas, quienes limitan su responsabilidad a la integración de las acciones que suscriban o adquieran, la integración tendrá la garantía solidaria e ilimitada de los socios frente a terceros y la prohibición de que la SAS unipersonal no podrá constituir ni participar en otra SAS unipersonal.

Podrán constituirse por *instrumento público o privado con certificación de firmas o por medios digitales con firma digital*, debiendo enviarse en este formato para su inscripción en el Registro (según ordene la reglamentación). Respecto de su **Estatuto** se exige un contenido mínimo semejante al de la constitución de sociedades regidas por la Ley 19.550. Los Registros deberán aprobar modelos tipo de instrumentos constitutivos (novedad) para facilitar la inscripción que se hará efectiva dentro de las 24 hs. contado desde el día hábil siguiente al de su presentación. Su capital social no podrá ser menor a 2 veces el salario mínimo, vital y móvil.

Las SAS **no podrán**: a) Hacer oferta pública de sus acciones o debentures; b) ser de economía mixta o Sociedad Anónima con participación Estatal mayoritaria; c) Realizar operaciones de capitalización, ahorro o requerir en cualquier forma dinero o valores al público con promesas de prestaciones o beneficios futuros; d) Explotar concesiones o servicios públicos; e) ser controladas o vinculadas (más 30% del capital social) por sociedades con las 4 características anotadas en a), b), c) y d).

Si la SAS deviniera en alguno de los supuestos del párrafo anterior (sociedades art 299 LGS, incs. 1, 3, 4 y 5, deberá transformarse e inscribir tal situación en el Registro dentro de los 6 meses de configurada, respondiendo sus socios, durante ese lapso y hasta su registración, de manera solidaria, ilimitada y subsidiaria.

La Ley 27.349 prevé también, que, para el caso de suscitarse conflictos, los socios, los administradores y, en su caso, los miembros del órgano de fiscalización, procuren solucionar amigablemente el diferendo, conflicto o reclamo que surja entre ellos, con

motivo del funcionamiento de la SAS y el desarrollo de sus actividades, pudiendo preverse en el estatuto un sistema de resolución de conflictos mediante la intervención de árbitros.

CONCURSOS Y QUIEBRAS

PROCESOS CONCURSALES

El *estado de cesación de pagos* de una empresa (persona física o jurídica), cualquiera sea su causa es el presupuesto que establece la ley para que se produzca la apertura de los *procesos concursales: acuerdo preventivo extrajudicial, concurso preventivo y/o quiebra*.

La Corte Suprema, en el fallo “Carnes Pampeanas S.A” del 12/08/97, ha definido la *cesación de pagos* como “...**un estado de hecho, cuya determinación impone investigar una realidad más amplia y diversa que la que es susceptible inferir de los estados contables, como los medios al alcance de la deudora para procurarse recursos y atender sus deudas. La cesación de pagos es una delicada y compleja situación fáctica que atiende no necesariamente a que existan obligaciones exigibles impagas, sino a la imposibilidad de agotar en forma regular las ya contraídas.**”

Son consideradas **circunstancias que pueden inducir a la presunción de la cesación de pagos** las siguientes:

- El **reconocimiento expreso** del deudor de tal circunstancia ya sea en forma judicial o extrajudicial.
- La **incursión en mora** del deudor en el cumplimiento de las obligaciones asumidas y exigibles.
- La **ocultación patrimonial**, tanto del obligado como de los Administradores de la Sociedad en su caso.
- La **clausura o cierre del establecimiento** en donde el deudor desarrolle su actividad.
- En caso de que **la Justicia**, a través de una resolución, determine la revocación de **actos que el deudor haya realizado fraudulentamente en perjuicio de un acreedor**.
- Si el deudor obligado utilizare **medios fraudulentos para obtener recursos** que le permitan afrontar el pago de las obligaciones.

Tanto en el caso de **concurso preventivo de quiebra** como de **declaración de quiebra**, el deudor está afectado, en distinto grado, por el “*desapoderamiento*” que significa que si bien el deudor *continúa siendo propietario de sus bienes, su poder de disposición y administración se encuentra: a) restringido o limitado* en el concurso; y 2) *neutralizado en forma absoluta en la quiebra*, pierde el deudor todo poder sobre el patrimonio afectado a la quiebra. El concursado, por ejemplo, no puede realizar actos a título gratuito o que importen alterar la situación de los acreedores por causa o título

anterior a la presentación, y para actos de administración o disposición deberá pedir autorización al juez; el quebrado no puede hacerlo ni solicitar autorización.

La finalidad del desapoderamiento es la protección de los derechos de los acreedores del sujeto que está en cesación de pagos (deudor), ya que el patrimonio del deudor es la garantía común de todos los acreedores.

En el régimen de la ley 24.522 el **proceso concursal** puede ser **preventivo o liquidatorio** y puede presentar 3 tipos concursales:

- El acuerdo preventivo extrajudicial (A.P.E., preventivo).
- El concurso preventivo de quiebra (preventivo).
- La quiebra (liquidatorio).

ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL

Es un **acuerdo privado extrajudicial** que libremente celebra un **deudor** que tiene dificultades económicas o financieras en general o que se encuentra en estado de **cesación de pagos**, con un **conjunto significativo de la totalidad de sus acreedores**, que el deudor debe denunciar quiénes son al juez, con la finalidad de intentar superar la crisis en que se encuentra.

Si este acuerdo consigue la **homologación judicial**, tiene fuerza para imponerse al resto de los acreedores con título anterior al acuerdo, que en un principio no intervinieron en él, *produciendo la novación* de todas las obligaciones exigibles según los términos del acuerdo logrado (quita, espera o ambos a la vez –quita y espera-).

CONCURSO PREVENTIVO

Es un régimen **judicial voluntario** establecido por la ley en beneficio del deudor que se encuentra en **cesación de pagos**, permitiéndole que continúe en la administración de sus bienes con un régimen de desapoderamiento atenuado –no total, como hemos visto– con el **objetivo** de que pueda tener la **oportunidad de acceder en un plazo establecido, a reestructurar o renegociar su pasivo** y llegar a un acuerdo con sus acreedores que le permita la continuidad de su empresa (*quita, espera o ambas*). En el caso de homologación judicial produce el mismo efecto que el acuerdo extrajudicial preventivo, pero en el concurso el proceso es controlado por la intervención judicial, a través del Síndico, auxiliar del Juez, que audita el proceso.

Aún cuando el activo sea superior al pasivo, el **sólo hecho de no poder afrontar las deudas provenientes de obligaciones exigibles**, es decir, el estado de insolvencia, puede producir la apertura del Concurso Preventivo, no es necesario que exista una pluralidad de acreedores. Mientras se sustancia el Concurso Preventivo, el concursado seguirá administrando sus bienes pero bajo la fiscalización del Síndico, siendo por ende todos sus actos limitados. De considerarlo necesario, o por incumplimiento del proceso previsto, o si no lograra el deudor la conformidad de sus acreedores que la ley le exige a su propuesta de reestructuración para que exista acuerdo, el Juez del Concurso puede y/o debe decretar la Quiebra del Concurso.

El Juez con la asistencia del Síndico, deben llevar adelante un primer procedimiento de Verificación de Créditos, tendiente a determinar exigiendo a los acreedores las pruebas pertinentes, los créditos preconcursales, previos a la solicitud de

apertura del concurso, que se verán afectados por un eventual acuerdo. Una vez determinado el pasivo en función de la prueba, aquellos acreedores que hayan logrado verificar sus créditos tendrán derecho a votar la propuesta de acuerdo del deudor y con ellos deberá el concursado intentar obtener las conformidades que representen las mayorías que la LCQ le exige para aprobar la propuesta y que exista concordato –la reestructuración del pasivo. **Este procedimiento se lleva adelante también en la Quiebra, ya que debe determinarse a quiénes hay que pagar tras haber acreditado la veracidad de sus créditos.**

QUIEBRA

Cuando un **deudor** se encuentra en *estado de cesación de pagos*, uno o más de sus **acreedores** pueden **solicitar** la quiebra de la empresa, con el objetivo de que el deudor pierda la administración de su patrimonio y cese en su actividad empresarial, para proceder a la **liquidación forzosa de todos sus bienes**.

Así, con el producido (precio de venta) de todos los bienes que integran el patrimonio del deudor, se pagarán los créditos que hayan sido verificados en la quiebra mediante el procedimiento de verificación de créditos antes descripto.

Si el monto de dinero obtenido alcanzara, se pagarán todas las deudas completamente o, en forma parcial y a prorrata si no alcanzara (en orden según categoría de créditos: privilegiados con privilegio especial en primer lugar, luego los de privilegio general, y finalmente los que no tienen privilegio, los quirografarios, proporcionalmente), siempre **respetando la igualdad entre todos los acreedores**.

Al ser dictada la sentencia que decreta la quiebra de una persona, el Juez debe establecer:

- La individualización del fallido.
- La **anotación de la quiebra y la inhibición general de bienes del fallido** en los Registros Público de Comercio, de la Propiedad Inmueble, y de la Propiedad Automotor.
- La **prohibición** de que el fallido realice pagos.
- La orden de intercepción de toda la correspondencia que le fuere dirigida al fallido, y su entrega al Síndico.

Como consecuencia de la **Resolución que decreta la quiebra** rige la **prohibición** tanto para el fallido como para sus Administradores, de **ausentarse del país** sin que medie expresa autorización judicial.

Dictada la quiebra se dispone la **desapoderación de los bienes del fallido**, quedando excluidos todos los derechos no patrimoniales, los bienes que no sean embargables. **Tampoco pueden ser afectadas** aquellas **indemnizaciones** que le correspondan al fallido a título **personal en razón de daños morales o materiales**, como aquellos bienes que son necesarios para su subsistencia y la de su familia.

La quiebra no afecta al fallido en cuanto a su derecho de peticionar ante la Justicia en defensa de sus bienes y derechos, de lo contrario se afectaría derechos y garantías consagradas por la Constitución Nacional.

Decretada la quiebra, el **Síndico** tiene a su cargo la **administración de los bienes del fallido** hasta el momento de realización (venta) de dichos bienes con cuyo producido se

satisfará a los acreedores, por los que debe velar. De ser necesario, *puede continuar con la explotación de la empresa o establecimiento*, si la interrupción de tareas produjere un daño patrimonial en detrimento de los derechos de los acreedores.

Asimismo, todos aquellos actos que realice el fallido en el plazo existente entre la cesación de pagos y la Resolución que decreta la quiebra, llamado *período de sospecha*, **no son oponibles a los acreedores**.

El Síndico está a cargo de la realización (venta) de los bienes del fallido, previa tasación de los mismos, los que deben venderse en subasta pública o mediante la confección de un pliego de condiciones en el que se establecerá un precio base.

Realizados los bienes del fallido el **Síndico** deberá elaborar un **informe final**, en el que constará la rendición de cuentas, el resultado de la realización de los bienes y la identificación de aquellos que no lo hubieren sido.